

**CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA CON DESTINO
AL MERCADO REGULADO**

PLIEGO DE CONDICIONES

PERÍODO: 1 DE ENERO DE 2028 O FECHA DE REGISTRO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2028

POPAYÁN, ENERO DE 2026

CODIGO DE CONVOCATORIA: CP-CEOC2026-001

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
1. OBJETO	4
2. PROPONENTES	4
3. FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO	4
4. PLAZO DE OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS	4
5. CRONOGRAMA DEL PROCESO	5
6. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	5
7. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES	5
8. VALIDEZ DE LA PROPUESTA	5
9. INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	5
10. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR	6
10.1 DURACIÓN DEL SUMINISTRO	6
10.2 ENERGÍA REQUERIDA	6
10.3 SITIO DE ENTREGA	6
10.4 MODALIDAD DE COMPRA	6
10.5 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A CONTRATAR	6
11. RESUMEN DEL PRODUCTO	7
PRODUCTO 1 – CURVA HORARIA / CURVA PLANA	7
12. PROPONENTES POR CALIFICAR	8
13. REQUISITOS HABILITANTES	8
14. CONDICIÓN QUE DEBEN CUMPLIR LAS OFERTAS	10
14.1 PRODUCTO	10
14.2 PRECIO DE LA PROPUESTA	11
14.3 IMPUESTOS Y DEDUCCIONES	11
14.4 FORMA DE PAGO	12
15. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS	12
15.1 REGLA PARA DIRIMIR EMPATES	13
15.2 PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES U OBJECIONES	14
16. MEDIO Y FORMA DE RECEPCIÓN	14
17. CONSIDERACIONES ADICIONALES	14
17.1 ACEPTACIÓN	14
17.2 PLAZO PARA LA ACEPTACIÓN	14
17.3 RESERVA ESPECIAL	14
17.4 OFERTA MERCANTIL	15

ANEXO NO. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN.....	16
ANEXO NO. 2 - CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE CROM1	18
ANEXO NO. 3 OFERTA MERCANTIL.....	19
MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA MERCANTIL	19
ANEXO 4 - DISTRIBUCIÓN HORARIA.....	32
ANEXO 5 - CUADRO DE CANTIDADES DE ENERGÍA Y PRECIO	33
ANEXO 6 - PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES VENDEDOR	34

INTRODUCCIÓN

Compañía Energética de Occidente SAS ESP (En adelante CEO), es una Sociedad por Acciones Simplificada, de carácter privado, constituida como empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, sometida al régimen jurídico de las Leyes 142 y 143 de 1994, domiciliada en la Ciudad de Popayán (Cauca), debidamente registrada ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) como Agente Distribuidor, Comercializador y Generador de energía eléctrica.

La presente invitación para ofertar energía y potencia eléctricas para atender su mercado regulado, en el período comprendido entre el primero de enero de 2028 al 31 de diciembre de 2028, y la relación jurídica que surja de la misma, se sujetan a la Ley Colombiana y a las Resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) vigentes a la fecha de vencimiento del plazo para presentar la Oferta Mercantil, en especial las Resoluciones CREG 134 de 2013, 80 de 2019, 130 de 2019 y 101-033 de 2023, o aquellas que las modifiquen y/o adicionen.

1. OBJETO

CEO invita a los interesados a presentar Oferta Mercantil para atender el suministro de energía y potencia eléctrica del Mercado Regulado, incluyendo las pérdidas en el Sistema de Transmisión Nacional, para el período comprendido desde el primero de enero de 2028 al 31 de diciembre de 2028, según los términos y condiciones descritos en la presente convocatoria pública y especialmente en los productos definidos en este documento.

2. PROPONENTES

Podrán participar en esta invitación como OFERENTES en el proceso, todos los Agentes Generadores o Comercializadores de energía eléctrica y demás agentes interesados en desarrollar nuevos proyectos de generación que se encuentren inscritos y a paz y salvo ante el ASIC.

3. FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO

Nombre Encargado: JUAN CARLOS VILLALOBOS MUÑOZ
Teléfono Encargado: 313 329 49 69
E-mail Encargado: juan.villalobos@ceoesp.com

Nombre Encargado: JUAN CAMILO VASQUEZ SALCEDO
Teléfono Encargado: 310 225 86 64
E-mail Encargado: juan.vasquez@ceoesp.com

4. PLAZO DE OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS

Los agentes interesados podrán presentar solicitudes de aclaración o modificación a los Pliegos de Condiciones para Consulta con el fin de precisar el contenido y alcance de los mencionados documentos hasta el día 22 de enero de 2026. Estas aclaraciones deberán ser remitidas a los correos electrónicos juan.villalobos@ceoesp.com y juan.vasquez@ceoesp.com con el Asunto: Consultas Pliego CP-CEOC2026-001.

5. CRONOGRAMA DEL PROCESO

La convocatoria pública se realizará de acuerdo con los siguientes tiempos, establecidos conforme al procedimiento establecido en la Resolución CREG 130 de 2019.

DETALLE	TIEMPO	HORA
Publicación de aviso por el SICEP.	viernes, 16 de enero de 2026	
ASIC publica pliegos para consulta.	lunes, 19 de enero de 2026	
Observaciones pliego de condiciones en consulta.	jueves, 22 de enero de 2026	18:00
ASIC pública pliegos definitivos.	jueves, 29 de enero de 2026	
Entrega de ofertas y requisitos habilitantes de los OFERENTES.	viernes, 6 de febrero de 2026	19:00
Entrega de oferta reserva por parte del comercializador.	viernes, 6 de febrero de 2026	19:00
Remitir al ASIC OFERENTES habilitados.	martes, 17 de febrero de 2026	
Evaluación y audiencia pública.	jueves, 19 de febrero de 2026	15:00
Formalización de la relación jurídica.	martes, 10 de marzo de 2026	Máximo
Registro del contrato ante el ASIC.	lunes, 16 de marzo de 2026	Máximo

6. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Las inhabilidades e incompatibilidades que regirán en este Proceso de Contratación son las contempladas en la Constitución y la ley, el proponente que se encuentre dentro de este régimen no podrá participar en esta convocatoria, ni celebrar contratos por sí o por interpuesta persona con CEO.

7. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES

Si llega sobrevenir inhabilidades e incompatibilidades durante la ejecución del contrato, EL VENDEDOR cederá el contrato, previa autorización escrita de EL COMPRADOR, o si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución.

8. VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La propuesta tendrá una validez de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de entrega de las ofertas.

9. INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

De conformidad con el literal a, del numeral 1.2, artículo 10 de la Resolución CREG 130 de 2019, estos pliegos estarán publicados para consulta hasta el 22 de enero de 2026. Las consultas deberán ser remitidas a los correos electrónicos juan.villalobos@ceoesp.com y juan.vasquez@ceoesp.com y se responderán por el SICEP, con la (s) respectiva (s) adenda (s) si las hay.

Dado que la minuta del contrato hace parte integrante del Pliego de Condiciones, se deberá presentar observaciones a la misma, durante el período establecido en el párrafo anterior.

Las comunicaciones que se reciban después de ese día no serán atendidas.

10. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR

10.1 DURACIÓN DEL SUMINISTRO

CEO requiere contratar el suministro de energía y potencia eléctricas para atender su demanda regulada durante el período comprendido entre el primero de enero de 2028 al 31 de diciembre de 2028.

10.2 ENERGÍA REQUERIDA

Las cantidades estimadas de energía mensual (Anexo 5) y horaria requeridas por CEO para contratar parcialmente es en el período comprendido entre el período comprendido entre el primero de enero de 2028 al 31 de diciembre de 2028.

Esta energía será adjudicada a uno o varios OFERENTES que cumplan con las condiciones del presente termino y que corresponden en demanda horaria a la estimación de la curva de carga horaria del mercado regulado de EL CONTRATANTE.

10.3 SITIO DE ENTREGA

CEO recibirá la energía ofrecida como la entrega el Sistema Interconectado Nacional, en los barrajes que tenga como referencia para sus fronteras comerciales establecidas en el Reglamento de Operación. Por lo anterior, y con base en las normas de este, CEO asumirá las pérdidas correspondientes en la red de interconexión.

10.4 MODALIDAD DE COMPRA

CEO se compromete a pagar a precio de contrato toda la energía contratada, independiente de que ésta sea consumida y aceptará las ofertas que considere en el período del período comprendido entre el primero de enero de 2028 al 31 de diciembre de 2028, con la modalidad de contrato tipo Pague lo Contratado – PLC en los términos del producto a contratar.

10.5 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A CONTRATAR

CEO requiere contratar parcialmente la energía demandada por su mercado regulado entre el período comprendido entre el primero de enero de 2028 al 31 de diciembre de 2028, la adjudicación se realizará a uno o varios ofertes que cumplan con las condiciones establecidas en este pliego.

11. RESUMEN DEL PRODUCTO

PRODUCTO 1 – Curva Horaria / Curva Plana

RESUMEN DEL PRODUCTO	
TIPO DE CONTRATO	Pague lo contratado
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado, domingo y festivo durante la vigencia del producto, especificadas en el anexo de Cantidades Horarias.
VIGENCIA DEL CONTRATO	1 de enero de 2028 al 31 de diciembre de 2028
MERCADO DE REFERENCIA	Regulado
TAMAÑO DEL CONTRATO (MWh)	326,923
INDEXADOR	Indexación mensual con Índice de Precios al Productor Oferta Interna (IPP) del mes de diciembre de 2025 provisional certificado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) o la entidad competente.
GARANTÍAS	De seriedad: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. De cumplimiento: Póliza de seguros por el 3% del valor de la oferta mercantil o Garantía bancaria equivalente a 2.5 meses de suministro. De pago: Póliza de seguros por el 3% del valor de la oferta mercantil o Garantía bancaria equivalente a 2.5 meses de suministro.
OTROS TÉRMINOS	Para el caso tal de que CEO Generador decida presentar ofertas no le aplica garantías, dado que el Comercializador CEO y el Generador CEO pertenecen a la misma persona jurídica. Para las ofertas que se presenten en forma plana tendrán penalización de 3 \$/kWh. Todos los que se encuentran en el pliego de condiciones.

12. PROPONENTES POR CALIFICAR

Podrán participar en esta convocatoria pública como proponentes, todos los agentes generadores y comercializadores, que se encuentren participando actualmente en el Mercado de Energía Mayorista y que estén registrados ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales ASIC –XM S.A. E.S.P. No podrá participar el proponente que, a la fecha de cierre de la oferta, tenga activo un proceso de limitación de suministro.

13. REQUISITOS HABILITANTES

El OFERENTE deberá elaborar la oferta de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, anexando la documentación exigida. Solamente serán admisibles las ofertas que reúnan y correspondan en forma inequívoca a los requerimientos de CEO que se incluyen en el presente Pliego de Condiciones. A continuación, la relación de requisitos habilitantes:

- a. Carta de presentación de la oferta Ver Anexo 1 y cuadro de cantidades de energía y precio Ver Anexo 5, suscritos por el Representante Legal o por quien acredite estar legalmente autorizado para ello.
- b. Registro Único Tributario (RUT) con fecha de expedición no superior a 30 días.
- c. Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no superior a 30 días o el documento pertinente de acuerdo con la naturaleza jurídica del proponente. En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las respectivas autorizaciones de los órganos competentes para efectos de presentar la propuesta, suscribir el contrato y todas relacionadas con la presente convocatoria.
- d. Composición accionaria (personas naturales y/o jurídicas con participación igual o superior al 5% del capital social).
 - i. Sí dentro de la composición accionaria se encuentran Personas Jurídicas, se debe remitir la información del beneficiario final Persona Natural reportada ante el Registro Único de Beneficiarios finales (RUB) en cumplimiento de lo establecido en la Resolución DIAN 164 de 2021 y lo establecido en la Ley 2195 de 2022 (art. 12)
- e. Certificado de Inscripción de registro y paz y salvo ante el ASIC con vigencia no superior a 30 días de la fecha de cierre.
- f. Certificación cumplimiento del CROM. El OFERENTE deberá certificar que cuenta con el CROM1 a,m,t necesario para el momento del registro e inicio del contrato, Ver Anexo 2.
- g. El OFERENTE deberá entregar **garantía de seriedad de la oferta** la cual se conforma de pagare con carta de instrucciones modelo incorporado en el presente documento, sí los documento se firman electrónicamente respaldados por entidades acreditadoras se

entregarán a SICEP, en caso de no contar con firmas electrónicas certificadas los originales deben ser remitidos en original a la Carrera 7 No. 1N-28 Primer Piso, Edificio Negret, en la ciudad de Popayán – Cauca, a más tardar (3) días hábiles luego de la fecha de entrega de la propuesta.

- h. CEO desestimaré las Ofertas que no presenten la garantía de seriedad exigida en los presentes pliegos.
- PARÁGRAFO 1:** Si el OFERENTE favorecido no acepta la orden de compra, CEO podrá hacer efectiva la garantía de seriedad, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a CEO y no cubiertos por el valor de la citada garantía.
 - PARAGRAFO 2.** EL OFERENTE deberá corregir la garantía de seriedad dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por CEO.
 - PARAGRAFO 3.** Para el caso tal de que CEO Generador decida presentar ofertas no le aplica este numeral, dado que el Comercializador CEO y el Generador CEO pertenecen a la misma persona jurídica
- i. Autorización de la Asamblea de Accionistas o de la Junta Directiva, si los estatutos lo exigen, para presentar la Oferta y suscribir los documentos respectivos.

De los anteriores requisitos habilitantes, serán subsanables los que se indican a continuación y por las razones allí descritas:

DOCUMENTOS HABILITANTES SUBSANABLES		
DOCUMENTO	DETALLE	¿Cuándo ES SUBSANABLE?
Anexo 1. Carta de presentación de la oferta. Anexo 5. Cuadro de cantidades de energía y precio	Carta de presentación y cuadro de cantidades suscrito por el Representante Legal o por quien acredite estar legalmente autorizado para ello	Cuando es presentado y existen inexactitudes en el contenido.
Certificado de Existencia y Representación Legal o documento que aplique según la naturaleza jurídica del OFERENTE.	Con fecha de constancia de expedición no mayor a un (1) mes anterior a la fecha de cierre de esta Solicitud Pública de Ofertas.	Cuando es presentado y su fecha de expedición es superior a un mes.
Composición Accionaria	El OFERENTE deberá identificar las personas naturales y/o jurídicas con participación igual o superior al 5% del capital social; debe permitir la identificación de la persona natural beneficiaria.	Cuando es presentado y no es determinable a través de la debida diligencia la identificación de los accionistas.
Certificado de Inscripción de registro y paz y salvo ante el ASIC.	Con vigencia inferior a 30 días de la fecha de cierre.	Cuando es presentado y su fecha de expedición es superior a un mes.

Anexo 2. Certificación cumplimiento del CROM	El OFERENTE deberá certificar que cuenta con el CROM esperado necesario para el momento del registro e inicio del contrato.	Incluso si no es presentado.
Garantía de seriedad de la oferta	Pagaré con carta de instrucciones, modelo incorporado en el presente documento.	Cuando es presentado y existen inexactitudes en el contenido.
Autorización de la Asamblea de Accionistas o de la Junta Directiva	El OFERENTE deberá presentar la respectiva autorización de asamblea en caso de ser necesario.	Cuando es presentado y existen inexactitudes en el contenido.

Los requisitos subsanables deberán ser presentados en el término que CEO señale al OFERENTE de acuerdo con la Resolución CREG 130 de 2019, so pena del rechazo de la propuesta.

14. CONDICIÓN QUE DEBEN CUMPLIR LAS OFERTAS

14.1 PRODUCTO

El producto a ofertar deben realizarse de acuerdo con la distribución horaria según el Anexo 4. Solo serán consideradas las ofertas que se encuentren diligenciadas según lo dispuesto en el pliego de condiciones, bajo la modalidad pague lo contratado.

Para el suministro de energía eléctrica correspondiente al producto 1, las cantidades mensuales ofertadas podrán ser diferentes entre sí, siempre que no se oferten meses con valor en cero (0 %). Adicionalmente, deberá mantenerse el valor de la Restricción R, expresado en porcentaje (%), entre la mínima y la máxima energía ofertada dentro del conjunto de meses ofertados, de conformidad con lo establecido en la siguiente tabla.

En caso de que alguna de estas condiciones no se cumpla, la oferta no será tenida en cuenta dentro del proceso de evaluación.

PRODUCTO	Valor de la Restricción por cada producto (R)
1 (2028)	50%

Ejemplo con valor R = 80%

- Oferta que si cumple (se tendrá en cuenta en la evaluación)

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Max	Min	Mín/Máx
Energía Ofertada en MWh	5,325	5,054	5,345	5,389	4,638	4,406	4,429	4,577	4,767	4,811	4,897	4,897	5,389	4,406	81.8%

- Oferta que no cumple (no se tendrá en cuenta en la evaluación)

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Max	Min	Mín/Máx
Energía Ofertada en MWh	5,325	5,054	5,345	5,389	4,638	3,406	4,429	4,577	4,767	4,811	4,897	4,897	5,389	3,406	63.2%

Si esta condición no se cumple, la oferta no será tenida en cuenta dentro de la evaluación.

El porcentaje (%) máximo que se puede ofertar es el 100% de lo solicitado.

No se evaluarán ofertas que no sigan las condiciones aquí previstas en cada año.

14.2 PRECIO DE LA PROPUESTA

En el Cuadro de Cantidades de Energía y Precio - Anexo 5 -, los OFERENTES deberán cotizar, para cada uno de los meses del año correspondiente, el precio en pesos colombianos por kilovatio-hora (\$/kWh) con dos cifras decimales, en forma de precio monomio fijo anual en pesos constantes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

La actualización mensual se hará con base en la variación del índice de precios al productor certificado por el **DANE**, o la autoridad competente, de acuerdo con la siguiente fórmula de ajuste:

$$P_i = P_o * \left(\frac{IP P_i}{IP P_o} \right)$$

Donde:

P_i : Precio de la energía en el mes i.

P_o : Precio de la energía en pesos constantes del mes de diciembre de 2025.

IP P_i : Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna provisional certificado por la autoridad competente para el mes i.

IP P_o : Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna provisional certificado por la autoridad competente para el mes de diciembre de 2025.

La indexación de precio se realizará usando el IPPm según lo dispuesto en el la circular CREG 014 de 2021 o aquella resolución o circular que la modifique o sustituya.

Los precios cotizados deben corresponder a los sitios de entrega especificados en el numeral 10.3 de la presente invitación.

CEO no evaluará propuestas que consideren otros esquemas de precios o que sean indexados con índices diferentes al IPP oferta interna.

Los precios cotizados en todas las propuestas deben incluir todos los cargos que según la reglamentación vigente en la fecha de apertura de propuestas sean responsabilidad de EL PROPONENTE.

14.3 IMPUESTOS Y DEDUCCIONES

Los precios ofertados deberán contener todos los costos, impuestos y contribuciones vigentes que afecten los precios del OFERENTE.

Oficina Principal:

Cra. 7 No. 1N - 28 Ed. Edgar Negret 4° Piso

PBX: 833 93 93

Oficina de Servicio al Cliente:

Carrera 8va calle 1 esquina

Popayán - Cauca

www.ceoesp.com.co

Cada una de las partes asumirá y será responsable del pago de sus respectivos Impuestos conforme a la Ley.

14.4 FORMA DE PAGO

El pago de la energía contratada será de treinta (30) días calendarios contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente, para cada período de cobro.

15. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

La metodología de evaluación se regirá bajo los principios establecidos en el artículo 5 de la Resolución CREG 130 de 2019 y serán evaluadas las ofertas de los agentes que hayan sido habilitados previamente en función de los pliegos definitivos y aquellas que le fueron transferidas por el ASIC.

La evaluación de las ofertas de la convocatoria se aplicará para cada uno de los productos solicitados de manera individual.

Se tendrá en cuenta lo establecido en el literal c del numeral 7.5 del artículo 7 de la Resolución CREG 130 de 2019 respecto al comportamiento y responsabilidades de los comercializadores.

La evaluación de las ofertas se realizará teniendo en cuenta el numeral 10.4 del artículo 10 de la Resolución CREG 130 de 2019.

Sólo se tendrán en cuenta ofertas que cumplan los requisitos de la Garantía de Seriedad de la propuesta y su valor se ajuste a los especificado en la descripción del producto.

Cuando, EL VENDEDOR se encuentre registrado en el Boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, EL COMPRADOR en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 610 del año 2000, se abstendrá de celebrar contrato, para lo cual se harán las consultas que en tal sentido corresponden.

No se tendrán en cuenta ofertas donde EL VENDEDOR o sus accionistas, asociados o socios, que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social; se encuentren incluidos en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional, así como en listas o bases de datos nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilícitas, fraude o corrupción, tales como:

- Designación de terroristas de las Naciones Unidas
- Designación de Organizaciones Terroristas Unión Europea
- Lista de Personas designadas como Terroristas de la Unión Europea
- Lista de Organizaciones Terroristas por los Estados Unidos
- Lista de Personas designadas como Terroristas por los Estados Unidos

Para la evaluación económica de la oferta para cada producto se procederá conforme se indica a continuación:

- a. CEO emitirá oferta de reserva en precio para cada producto solicitado, de acuerdo con la Resolución CREG 130 de 2019, las cuales serán el parámetro de comparación para

determinar las ofertas que serán elegibles y la cantidad efectiva a adjudicar en el proceso de evaluación y, en dicho caso, será determinante la oferta reserva para la evaluación.

- b. Sólo se tendrán en cuenta las ofertas que cumplan con la totalidad de las condiciones de precio y curva establecidas en los Anexos 4 y 5, Ofertas y Cantidades y en descripción de los productos a contratar, los cuales hacen parte integral de la presente Convocatoria.
- c. No se evaluarán ofertas que contengan condiciones adicionales y/o modificaciones a las establecidas en el pliego definitivo.
- d. Se deberá presentar oferta para la totalidad de los meses del período. Podrán ofertarse porcentajes de energía distintos entre meses, siempre que no se incluyan meses con un valor de cero por ciento (0 %) y que, en cada período, se cumpla con los porcentajes (%) de restricción establecidos en el numeral 14.1 del presente pliego. El incumplimiento de los porcentajes (%) de restricción dará lugar al rechazo de la oferta.
- e. En caso de adjudicación en compra propia, como está definido en el art. 6, de la Resolución CREG 130 de 2019, CEO procederá a calcular el porcentaje permitido por la Resolución CREG 130 de 2019 para definir la cantidad a adjudicar.
- f. Las cantidades por adjudicar corresponderán a los establecidos en cada una de las Ofertas Reserva definidas para cada uno de los productos solicitados, siempre y cuando no superen las cantidades requeridas.
- g. Para el producto 1, la evaluación se realizará con base en el mérito de precio. La oferta deberá incluir un único precio aplicable a la totalidad del producto durante el año, el cual no podrá superar el precio de reserva establecido.
- h. En el momento de la evaluación se podrán realizar adjudicaciones parciales hasta alcanzar la energía solicitada de cada uno de los productos.
- i. En todos los casos la cantidad máxima de la energía a adjudicar no podrá superar la energía establecida en la oferta reserva.
- j. En ningún caso se podrá adjudicar por encima del precio de reserva.

15.1 REGLA PARA DIRIMIR EMPATES

En caso de que se presenten empates en precios dentro de la evaluación de un producto específico, se adjudicarán proporcionalmente a las cantidades ofertadas, máximo hasta alcanzar las cantidades establecidas en la oferta reserva.

15.2 PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES U OBJECIONES

En caso de presentarse reclamaciones u objeciones sobre el proceso de evaluación, se deben presentar y sustentar de manera oral por parte de los representantes de los OFERENTES en la audiencia en donde se lleva a cabo la evaluación, los representantes deberán estar debidamente delegados por el representante legal del OFERENTE.

CEO analizará las reclamaciones y las resolverá en la misma audiencia previo a la adjudicación.

16. MEDIO Y FORMA DE RECEPCIÓN

El literal m del numeral 10.3 de la Resolución CREG 130 de 2019 establece lo siguiente:

“El ASIC es el responsable de la recepción, custodia y almacenamiento electrónico de los requisitos habilitantes, las ofertas remitidas a la convocatoria y la oferta reserva. El ASIC debe garantizar la estricta confidencialidad de esta información. Para ello debe establecer los protocolos y procedimientos necesarios para que los requisitos habilitantes, la oferta reserva y las ofertas remitidas a la convocatoria cuenten con un mecanismo de custodia que garantice su confidencialidad y su integridad desde que fueron recibidas por el ASIC y conforme con las normas de retención y gestión documental vigentes.”

Adicionalmente, el Capítulo IV de la Resolución CREG 130 de 2019 define el Sistema Centralizado de Información de Convocatorias Públicas (SICEP) como una plataforma tecnológica para la publicidad y trazabilidad de la información sobre las convocatorias públicas para celebración de contratos para el mercado regulado, incluyendo resultados y establece que, su diseño, implementación y administración debe ser realizada por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC).

17. CONSIDERACIONES ADICIONALES

17.1 ACEPTACIÓN

CEO, aceptará ofertas de los productos definidos en la presente Convocatoria, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas en los requisitos habilitantes y se ajusten a lo establecido en los pliegos de condiciones definitivos.

17.2 PLAZO PARA LA ACEPTACIÓN

CEO, notificará en la audiencia pública programada de acuerdo con el Cronograma de la Convocatoria establecido en el SICEP, las ofertas adjudicadas para cada uno de los productos publicados.

Como se establece en la Resolución CREG 130 de 2019, CEO tendrá hasta dos (2) días hábiles posteriores a la fecha de formalización de los contratos o de la audiencia pública en caso de ser declarada desierta para remitir al ASIC los resultados de la convocatoria pública.

17.3 RESERVA ESPECIAL

CEO., puede declarar desierta la convocatoria pública en los casos establecidos en el literal b. del numeral 10.5 de la Resolución CREG 130 de 2019.

Convocatorias desiertas. La única razón por la que el comercializador puede declarar desierta la convocatoria es porque ningún OFERENTE fue habilitado o porque todas las ofertas de OFERENTES habilitados fueron descartadas a la luz de la metodología de evaluación de ofertas o de la oferta reserva presentada por el comercializador.

En el evento de que el comercializador declare desierta la convocatoria, esto debe ser informado en la audiencia pública.

Una vez declarada desierta la convocatoria, si el comercializador decide celebrar nuevos contratos destinados al mercado regulado, debe iniciar un nuevo proceso de convocatoria pública conforme lo dispuesto en esta resolución.

El comercializador debe tener a disposición de las autoridades de inspección, control y vigilancia, la documentación que sustente las decisiones con respecto a los requisitos habilitantes, las eventuales subsanaciones a las que haya lugar y las ofertas recibidas. El comercializador debe mantener dicha documentación de acuerdo con las normas de retención y gestión documental vigentes.

17.4 OFERTA MERCANTIL

CEO, emitirá la Orden de Compra respectiva para cada una de la (s) oferta(s) mercantil(es) adjudicada (s), dentro de los trece (13) días hábiles después de realizada la adjudicación mediante la audiencia pública que de que trata la Resolución CREG 130 de 2019. El modelo de Oferta mercantil es el que se presenta en el Anexo 3, modelo oferta mercantil del presente documento. Los OFERENTES podrán efectuar las observaciones que consideren pertinentes siempre y cuando no modifique las condiciones aquí establecidas y teniendo en cuenta los plazos establecidos en el Cronograma publicado en el SICEP.

CEO, se reserva el derecho de aceptar o rechazar, total o parcialmente las observaciones presentadas. En caso de no haber pronunciamiento expreso, se entenderá que el modelo de la Oferta Mercantil ha sido aceptado en su totalidad.

PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

El (los) Proponente(s) favorecido(s) deberá(n) firmar el contrato correspondiente y ejecutar los demás actos que se requieran para su perfeccionamiento, dentro de los trece (13) días hábiles siguientes a la fecha de la realización de la audiencia pública.

REGISTRO DEL CONTRATO ANTE EL ASIC

El registro del contrato ante el ASIC será efectuado por CEO.

ANEXO No. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN

Ciudad y fecha

Señor

ARMANDO CUELLO NAVARRO

Gerente General

Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P.

Popayán

Asunto: Presentación Oferta para suministro de potencia y energía eléctrica para el mercado regulado desde el *1 de enero de 2028 al 31 de diciembre de 2028*. Convocatoria Pública CP-CEOC2026-001.

De acuerdo con las condiciones que se estipulan en el Pliego de Condiciones de la convocatoria Pública CP-CEOC2026-001, después de haber examinado cuidadosamente las características especificadas en los términos y sus anexos y luego de haber recibido las aclaraciones, declaramos que los aceptamos en su integridad y por ello presentamos Oferta para el suministro de potencia y energía eléctrica para el mercado regulado, período comprendido entre el *1 de enero de 2028 al 31 de diciembre de 2028*.

Ejecutaremos las obligaciones contenidas en la Oferta por los precios, en los plazos y con los términos establecidos en los pliegos de condiciones y nuestro contrato.

Mantendremos válida nuestra Oferta durante quince días (15) días hábiles contados a partir de la fecha límite de presentación de las propuestas y los requisitos habilitantes, y procederemos a ampliar su validez y la vigencia de garantía de seriedad si se diere el supuesto contemplado en este pliego.

Declaramos que el origen de los recursos destinados para el desarrollo del objeto de la Oferta no proviene de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, y que cuenta con políticas e instrumentos de control interno que permiten el conocimiento del mercado, de sus clientes y usuarios y realiza labores de análisis tendientes a la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y soborno a funcionarios públicos.

Oficina Principal:

Cra. 7 No. 1N - 28 Ed. Edgar Negret 4° Piso

PBX: 833 93 93

Oficina de Servicio al Cliente:

Carrera 8va calle 1 esquina

Popayán - Cauca

www.ceoesp.com.co

Si la oferta no cumple los requisitos exigidos por CEO conforme a las exigencias del Pliego de Condiciones, entenderemos y aceptaremos que nuestra Oferta será eliminada.

Atentamente,

NOMBRE DEL OFERENTE

Firma del Representante Legal
Dirección completa del OFERENTE
Número de Identificación Tributaria
Teléfono No.
e-mail.

ANEXO No. 2 - Certificación Cumplimiento de CROM1

(Ciudad y fecha)

Señores
COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P
La Ciudad

REFERENCIA: Certificación CROM1

Apreciados Señores:

En mi calidad de representante legal, me permito certificar que para efecto del registro del contrato que se derive de la oferta, se cuenta con la capacidad de CROM mayor o igual a las cantidades de energía ofertadas para todo el periodo ofertado.

Atentamente,

Nombre proponente o razón social firma: _____
Dirección comercial del proponente: _____
Ciudad y Departamento: _____
Teléfonos: _____
Correo Electrónico: _____

Firma del Representante Legal

C. C. _____ de _____

ANEXO No. 3 OFERTA MERCANTIL
MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA MERCANTIL

Ciudad y fecha

Ingeniero

ARMANDO CUELLO NAVARRO

Gerente General

COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S ESP

Carrera 7 No. 1N-28 Edificio Edgar Negret, Cuarto piso

Popayán - Cauca

Ref. Oferta Mercantil de Suministro de Energía y Potencia Eléctrica con destino al mercado regulado, CONVOCATORIA PUBLICA CP-CEOC2026-001.

EMPRESA OFERENTE S.A. ESP con NIT. _____ (En adelante EL OFERENTE) domiciliada en _____ debidamente constituida mediante escritura publica No. _____ otorgada el día _____ en la Notaría _____ de _____, actuando en calidad de agente _____ (*Generador o comercializador*), representada en este acto por _____, mayor de edad, con domicilio en _____, identificado con la cédula de *cédula de ciudadanía(extranjería)* No. _____ de _____, en su calidad de representante legal, con amplias facultades al efecto, todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de _____ (y en el acta de Junta de Junta Directiva No. _____) teniendo en cuenta su invitación a presentar Oferta Mercantil, presentamos a LA COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. (En adelante CEO – En conjunto LAS PARTES), la siguiente Oferta Mercantil de suministro de energía CONVOCATORIA PÚBLICA CP-CEOC2026-001 en los términos y condiciones que se detallan a continuación:

PRIMERO. - OBJETO.- La presente Oferta Mercantil tiene por objeto el suministro periódico de energía eléctrica por el OFERENTE a favor de CEO, con destino al mercado regulado, en las cantidades determinadas en el cuadro de cantidades de energía y precio adjunto a la presente Oferta Mercantil.

SEGUNDO. - PLAZO DE EJECUCIÓN.- El objeto ofrecido se ejecutará a partir del *primer día calendario del mes de enero de 2028*, o el día de registro confirmado por el ASIC, *hasta el 31 de diciembre de 2028*.

PARÁGRAFO 1. Sin embargo, dicho contrato se dividirá en dos etapas:

Oficina Principal:

Cra. 7 No. 1N - 28 Ed. Edgar Negret 4º Piso

PBX: 833 93 93

Oficina de Servicio al Cliente:

Carrera 8va calle 1 esquina

Popayán - Cauca

www.ceoesp.com.co

Etapas Pre-Operativa y/o de Suspensión: Corresponde al periodo de tiempo durante el cual no se realice entrega efectiva de la energía, inicia desde el XX de XXXXX del XXXX hasta el XX de XXXXX del XXXX.

Etapas Operativa y/o de Suministro: Corresponde al periodo de tiempo durante el cual se realiza la entrega efectiva de energía, inicia desde el XX de XXXXX del XXXX hasta el XX de XXXXX del XXXX.

TERCERO. - VALOR.- Para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la presente Oferta Mercantil es de CUANTÍA INDETERMINADA pero DETERMINABLE. El valor se determinará teniendo en cuenta las cantidades y precio adjudicados.

CUARTO. - PRECIO DE LA ENERGÍA SUMINISTRADA.- El precio del presente suministro, será especificado en pesos colombianos constantes del mes de diciembre de 2025 por kWh, es el indicado en el cuadro de cantidades de energía y precio de la Orden de Compra.

QUINTO. - MODALIDAD DEL SUMINISTRO.- EL OFERENTE se compromete a suministrar a la Compañía, en la modalidad **PAGUE LO CONTRATADO – PLC**.

SEXTO. - LIQUIDACIÓN DEL SUMINISTRO.- La liquidación del suministro se hará con base en las cifras pactadas en la cláusula cuarta de la presente Oferta Mercantil, el valor a pagar que se inserta en la factura será redondeado a cero decimales.

SÉPTIMO. - FÓRMULA DE AJUSTE.- La actualización mensual del precio del suministro se hará con base en la variación del Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna certificado por la entidad competente, de acuerdo con la siguiente fórmula de ajuste:

$$P_i = P_o * \left(\frac{IPPi}{IPPo} \right)$$

Donde:

Pi : Precio de la energía en el mes i.

Po : Precio de la energía en pesos constantes del mes de diciembre de 2025.

IPPi : Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna provisional certificado por la autoridad competente para el mes i.

IPPo : Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna provisional certificado por la autoridad competente para el mes de diciembre de 2025.

OCTAVO. - FACTURAS Y FORMA DE PAGO.- CEO deberá efectuar el pago de la energía suministrada en cada mes en pesos colombianos. Cada factura que presente EL OFERENTE contendrá los soportes correspondientes y cumplirá con los requisitos exigidos tanto en la legislación tributaria como los solicitados por CEO. El siguiente es el procedimiento para la facturación y los pagos:

- Facturación.** - Para cobrar el valor de la energía suministrada, presentaremos la factura dentro de los primeros doce (12) días hábiles siguientes al mes de suministro. La factura y los respectivos anexos serán enviados mediante facturación electrónica al buzón recepcionfacturas@ceoesp.com en formato XML y PDF, con copia al correo electrónico

cad@ceoesp.com, siendo válida como fecha de recepción, la fecha de acuse de recibido electrónico, la factura electrónica será aceptada por parte de CEO si dentro de los tres (3) días posteriores a su recibo, ésta no es rechazada por el comercializador, conforme lo establecido en la legislación vigente. El envío de las facturas vía correo electrónico es necesario para que CEO adelante la revisión y aprobación de las mismas. El vencimiento será treinta (30) días contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente. Cuando no se presente la factura dentro del plazo aquí estipulado, por cada día de retraso con respecto a dicho plazo y hasta la fecha de presentación o recibo de la factura mediante facturación electrónica, se desplazará un día el vencimiento del plazo para el pago.

2. **Diferencias entre Facturación y Consumo Real.-** En caso de presentarse diferencias entre los datos facturados y los suministros reales se procederá de la siguiente manera: EL OFERENTE elaborará una nota crédito cuando el valor facturado sea superior al suministrado, o una factura de ajuste cuando sea inferior al suministro, por la diferencia a que haya lugar. La elaboración y presentación de las facturas de ajuste se realizarán siguiendo lo establecido en el numeral 1 de este punto. En cuanto a su vencimiento se tendrá en cuenta lo siguiente: Si su presentación se efectúa dentro de los tres (3) días contados a partir de la radicación de la factura que se modifica, su vencimiento será en la misma fecha de vencimiento de la factura original. Si su presentación es posterior al plazo anterior, el vencimiento será el primer día hábil del segundo mes siguiente al mes de presentación. En ningún caso el vencimiento de la factura de ajuste será anterior al vencimiento de la factura original que modifica. Si el vencimiento de la factura de ajuste es posterior a la fecha de vencimiento de la factura original que modifica, CEO, para el caso de la factura de ajuste, o EL OFERENTE, para el caso de la nota crédito, reconocerán una tasa de actualización equivalente al DTF correspondiente a la última semana del mes anterior a la fecha de elaboración de la nota de ajuste. Esta actualización se aplicará proporcionalmente desde la fecha de vencimiento de la factura que se modifica hasta la fecha de vencimiento estipulada en la nota crédito o débito de ajuste.
3. **Reliquidaciones del Sistema de Intercambios Comerciales - SIC.-** En el evento que las reliquidaciones que efectúe el SIC modifiquen las cantidades de energía suministrada o su precio, EL OFERENTE elaborará y presentará las notas de ajuste en el mes siguiente al que se publique la reliquidación. La tasa de actualización para las facturas de ajuste será la misma descrita en el numeral 2 de este punto.
4. **Forma de pago:** CEO realizará los pagos, en la cuenta bancaria que EL OFERENTE indique y sea soportada adecuadamente, las modificaciones de cuentas bancarias se presentarán 30 días antes de la facturación.

Los pagos así realizados extinguen las obligaciones de pago a cargo de CEO.

En caso de presentarse un pago superior al valor facturado, la Compañía procederá a realizar la debida notificación escrita a través medios físicos y/o electrónicos informando la situación y la forma en que se realizará el correspondiente descuento, lo cual en todo caso se realizará en la facturación del mes inmediatamente posterior a aquel en que se realizó el pago en exceso.

PARÁGRAFO 1. EL OFERENTE tendrá en cuenta que CEO recibe las facturas hasta el día 22 de cada mes, o el día hábil inmediatamente anterior. **PARÁGRAFO 2.-** CEO, al momento del pago de las respectivas facturas, practicará los descuentos legales que rijan en esa fecha.

NOVENO.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- EL OFERENTE constituirá a favor de CEO una garantía de cumplimiento, bien sea mediante póliza de seguros solo a favor de empresas de servicios públicos Ley 142 de 1994 emitida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia con calificación de fortaleza financiera no inferior a A en la escala de Fitch Ratings, BRC Standard & Poors, Value and Risk, o su equivalente en calificación otorgada por una sociedad calificadora, o una garantía bancaria emitida por un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que cuente con una calificación vigente a la fecha de expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia, que ampare el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la cual deberá ser de procedencia y forma aceptables para CEO.

Para el caso de las pólizas de seguro por medio del amparo cubre al Asegurado contra los perjuicios patrimoniales que le cause a CEO derivados del incumplimiento imputable al garantizado, de cualquiera de las obligaciones emanadas del contrato asegurado. Este amparo comprende medidas de apremio provisionales y la cláusula penal que se hicieren efectivas. Aclarando que la aseguradora no pagará al asegurado por estos conceptos sumas que excedan la suma asegurada establecida para el presente amparo.

La garantía de cumplimiento se expedirá teniendo como asegurado/beneficiario de la misma a CEO, en la cuantía que se especifica para cada uno de los contratos que se generen para CEO una vez se emitan las respectivas aceptaciones de la oferta.

Se constituirá esta garantía en la misma moneda del contrato, y deberá cubrir los riesgos que se indican a continuación. El pago de la prima respectiva correrá por cuenta del OFERENTE adjudicado.

La garantía deberá ser constituida por el OFERENTE en forma tal que cubra, única y exclusivamente, los riesgos contemplados para la ejecución del contrato, dicha garantía no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral.

La renovación de la garantía de cumplimiento se deberá realizar de acuerdo con los periodos adjudicados de manera anual, con una anticipación de tres (3) meses a la fecha de vencimiento de la garantía vigente hasta tres (3) meses después de finalizado el plazo de ejecución.

Como excepción al principio de indivisibilidad de la garantía y en aplicación del DECRETO 1082 DEL 2015 ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3, el amparo bajo la póliza de cumplimiento, se otorgará por periodos de mínimo un (1) año y máximo cinco (5) años, sin generar obligatoriedad de renovación por parte de la compañía de seguros, para las siguientes vigencias, para lo cual tanto la compañía de seguros, como el contratista deberán informar a CEO, con seis (6) meses de anticipación al vencimiento de la póliza, la no renovación, lo cual no será causal de incumplimiento del contrato y/o afectación de la última póliza constituida. El VENDEDOR deberá garantizar con otra póliza de cumplimiento o mediante garantía bancaria, sus obligaciones contractuales en las mismas condiciones establecidas en los pliegos de condiciones. Este aviso no afecta la garantía de la etapa o periodo contractual en ejecución. Si la compañía no da el aviso con la anticipación mencionada y la PARTE garantizada no obtiene una nueva garantía, el garante queda obligado a garantizar la etapa del contrato o el periodo contractual subsiguiente.

Parágrafo 1: En el evento que la vigencia del contrato sea superior a 5 años, la póliza de seguros podrá constituirse por anualidades y deberán ser entregadas así: la primera a los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. Y Sus renovaciones con por lo menos treinta (30) días calendario anteriores a la finalización de la vigencia de la póliza. Si no se constituye o renueva la póliza esa circunstancia constituirá incumplimiento del contrato.

Parágrafo 2: En el evento que el periodo de suministro sea inferior a un año, la vigencia de la garantía deberá cubrir los meses correspondientes al periodo a suministrar.

Los riesgos que la garantía deberá cubrir son:

Amparo de Cumplimiento

Para asegurar el total y estricto cumplimiento de las obligaciones del contrato, deberá constituir una garantía equivalente al 3% (tres por ciento) del valor de la oferta mercantil mediante póliza de seguros, o bien el equivalente a 2,5 (dos punto cinco) meses de suministro mediante garantía bancaria, calculada sobre el valor en pesos constantes de diciembre de 2025 del suministro aceptado. Se hará efectiva a EL OFERENTE, en favor de CEO, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que haya adquirido en virtud del contrato. Mediante este amparo EL OFERENTE garantizará la ejecución de las obligaciones derivadas de la relación jurídica surgida de la aceptación de la oferta, momento a partir del cual surge la relación contractual, y amparará los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales. La Garantía de Cumplimiento tendrá una vigencia que se contará a partir del inicio de operación comercial del contrato (inicio del plazo de ejecución) hasta 3 (tres) meses después de finalizado el plazo de ejecución. El perjuicio incluye, sin limitarse a ello, el mayor valor que CEO tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el OFERENTE, en cuyos eventos, CEO la podrá hacer efectiva. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado del suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente. En caso de que la CREG expida regulación asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida de esta oferta, durante su vigencia, el contratista se compromete a presentar las garantías adicionales a que haya lugar y las que compensen el riesgo que la nueva regulación tenga por objeto cubrir.

Registro del Contrato

Si por cualquier causa imputable a EL OFERENTE aceptado, no se procede al registro del contrato ante el ASIC, se hará efectiva la Garantía de Cumplimiento del contrato.

GARANTÍA DE PAGO

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de la ejecución del(as) oferta(s) que resulte(n) de la adjudicación de la presente convocatoria, CEO constituirá una póliza de seguros o garantía bancaria bajo las siguientes condiciones:

1. La póliza de seguros a favor de empresas de servicios públicos Ley 142 de 1994 deberá ser emitida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia con calificación de fortaleza financiera no inferior a A en la escala de Fitch Ratings, BRC Standard & Poors, Value and Risk, o su equivalente en calificación otorgada por una sociedad calificadora.

2. La garantía bancaria deberá ser emitida por un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que cuente con una calificación vigente a la fecha de expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia.
3. La póliza de seguros deberá cubrir el valor equivalente al 3% del valor de la oferta mercantil.
4. La garantía bancaria deberá cubrir el valor equivalente a 2.5 meses de suministro de energía del contrato, indexado a diciembre de 2025.
5. La garantía bancaria deberá ser constituida en la misma moneda del contrato y deberá cubrir los riesgos contemplados para la ejecución del contrato.
6. La garantía bancaria no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral.
7. La garantía bancaria deberá ser entregada por CEO al OFERENTE adjudicado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de formalización del negocio jurídico.

El OFERENTE adjudicado deberá aceptar las condiciones de la garantía y presentar los documentos solicitados para su formalización.

DÉCIMO. - IMPUESTOS: Cada una de las partes asumirá y será responsable del pago de sus respectivos Impuestos conforme a la Ley. Se aclara que, por tratarse de una Oferta Mercantil, ésta se encuentra exenta del pago del Impuesto de Timbre de conformidad con lo establecido en el numeral 52 del Artículo 530 del Estatuto Tributario, siempre y cuando sea aceptada por CEO mediante la expedición de la respectiva Orden de Compra.

El pago de todos los impuestos, gravámenes, tasas, contribuciones o similares que se ocasionen por el acuerdo de suministro, incluyendo aquellos incurridos debido a la celebración, formalización o liquidación de dicho acuerdo, o que surjan después del perfeccionamiento de este, serán de cargo del sujeto pasivo del respectivo tributo, quien deberá pagarlos conforme a las leyes y reglamentos vigentes.

DÉCIMO PRIMERO - MORA.- En caso de que los pagos no sean efectuados dentro de los plazos establecidos, y si las causas del retraso son imputables a CEO, ésta reconocerá intereses en la cancelación de las facturas a la tasa máxima legal moratoria determinada por la Superintendencia Financiera. Para los efectos del pago de intereses EL OFERENTE deberá efectuar los cálculos correspondientes y presentar la factura respectiva con los soportes que demuestren su existencia, el período por el cual se cobra y la tasa aplicada.

La mora en el pago de una sola factura, independientemente de la causación de los intereses aquí previstos, dará lugar a la suspensión de la obligación de despacho de energía por EL OFERENTE a CEO, para lo cual mediante esta Oferta Mercantil éste último autoriza expresamente al OFERENTE para que reporte dicha causal de incumplimiento al Administrador del Sistema Comercial (ASIC) y solicite el no despacho de energía hasta el cumplimiento de CEO.

DÉCIMO SEGUNDO. - SITIO DE ENTREGA.- CEO recibirá la energía aceptada como la entrega el Sistema Interconectado Nacional, en los barrajes que tenga como referencia para sus fronteras comerciales establecidas en el Reglamento de Operación. Por lo anterior, con base en las normas del mismo, CEO asumirá las pérdidas correspondientes en la red de interconexión.

DÉCIMO TERCERO. - INCUMPLIMIENTO.- En caso de terminación de la relación jurídica surgida de la presente Oferta Mercantil, excepto las causales de terminación establecidas en los numerales b), c), j) y k), del numeral **DÉCIMO QUINTO** de la presente Oferta Mercantil, la parte que incumpla pagará a la otra a título de incumplimiento, una suma igual al diez por ciento (10%) del valor estimado de la relación jurídica surgida de la aceptación de la Oferta Mercantil, como estimación anticipada de los perjuicios que le cause. En caso de que EL OFERENTE incumpla y se le dé aplicación a este punto, autoriza a CEO a descontar el valor a que se refiere la misma, de las sumas que le adeude CEO. De no ser ello posible, se hará efectiva la garantía de cumplimiento. Si tales sumas no son suficientes, CEO podrá cobrar el valor de este punto por vía ejecutiva, con base en la Oferta Mercantil, los documentos que se originen de su aceptación y la declaración que haga sobre el incumplimiento. Lo anterior sin perjuicio de que la parte cumplida solicite la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que excedan al valor de este punto. El valor estimado del suministro de energía se calcula como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente. Las partes renuncian expresamente al requerimiento exigido en el artículo 1595 del Código Civil para ser constituidas en mora.

En todo caso no habrá lugar a incumplimiento de las obligaciones que surjan con la aceptación de la presente Oferta Mercantil cuando el no suministro de energía se deba a una falla en los sistemas de transmisión, tanto nacional como regional, ni de distribución locales.

DÉCIMO CUARTO. - FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.- Las partes se obligan a dar cumplimiento a lo establecido en la presente Oferta Mercantil, salvo la ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito ajenos a su voluntad, caso en el cual se pondrán de acuerdo a fin de adecuar las condiciones de la relación jurídica a las nuevas situaciones que se presenten.

La parte incurso en la circunstancia de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero, deberá dar aviso a la otra parte dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a su ocurrencia, para que la otra califique si el hecho es constitutivo o no de fuerza mayor o caso fortuito, para tal efecto dentro de los cinco (05) días siguientes, la parte afectada entregará a la otra parte todos los detalles del hecho constitutivo de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero y la documentación certificada que dicha parte pueda requerir. En caso de ser el hecho constitutivo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, las demoras serán justificadas y se entenderá prorrogada la fecha de terminación, por un lapso igual a aquel en que fue suspendida. En todos los casos de suspensión quedará constancia de la fecha de la suspensión, las causas que la originaron y la fecha estimada de reanudación. La prórroga generada por la ocurrencia de una causal de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, no dará derecho al OFERENTE para solicitar reajustes o incrementos de precios.

En caso de desaparecer tal circunstancia o circunstancias, las partes continuarán la ejecución de sus obligaciones en la forma estipulada. Adicionales a los eventos de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero, serán eventos eximentes de responsabilidad los siguientes acontecimientos: racionamientos generalizados a nivel nacional decretados por la autoridad competente; racionamientos de emergencia de acuerdo con lo definido en el Estatuto de Racionamiento, actos o acciones terroristas, sabotajes, actos malintencionados de terceros, guerra, insurrección civil, revueltas, tormentas, terremotos, incendio, explosiones, vientos huracanados, inundaciones, avalanchas, deslizamientos de tierra, tormentas eléctricas, descargas atmosféricas; y en general cualquier otra circunstancia imprevista e imprevisible que escape al control de cualquiera de las partes y ante la cual sea imposible resistir. Si el evento de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero impide la ejecución del contrato por un término continuo superior a dos (2) meses, podrá terminarse el contrato por cualquiera de las partes, sin que por ese motivo deba cancelarse

compensación o indemnización alguna. En esta circunstancia quien tenga derecho a la terminación lo informará por escrito a la otra parte con por lo menos quince (15) días calendario de anticipación a la fecha en que cesen definitivamente las obligaciones y compromisos contraídos.

En todo caso no habrá lugar a incumplimiento de este contrato cuando el no suministro de energía se deba a una falla en los sistemas de transmisión, tanto nacional como regional, ni de distribución locales.

DÉCIMO QUINTO: CAUSALES DE TERMINACIÓN.- Serán causales de terminación de la relación jurídica surgida de la Oferta antes de su vencimiento las siguientes: **a)** El incumplimiento de cualquiera de las partes de sus obligaciones; **b)** Por expreso mandato de la ley; **c)** De común acuerdo entre las partes; **d)** La mora en pago de la factura sin causa justificada por más de quince (15) días, previa reclamación del OFERENTE sin que sea atendida por CEO; **e)** El no cumplimiento del suministro de la energía por parte del OFERENTE a CEO por más de ocho (8) días consecutivos en cumplimiento de las resoluciones CREG 063 del año 2002 y CREG 019 de 2006 y las que las modifiquen o sustituyan o aquellas resoluciones CREG que tengan alguna referencia con este tema. **f)** El incumplimiento de la obligación de constituir los mecanismos de cubrimiento para las transacciones del mercado mayorista de energía en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto ofrecido **g)** Por incumplir la capacidad de respaldo para operaciones en el MEM, según lo indicado en la Resolución 156 de 2012. **h)** Por encontrarse cualquiera de las partes, incluidas o listadas en las listas de entidades restringidas o listas de sanciones internacionales que incluyen, de manera enunciativa más no taxativa, OFAC (Office of Foreign Assets Control), ONU (Organización de las Naciones Unidas), DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade), INTERPOL, boletines de la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), DAS, Fiscalía, o cualquiera que las modifique, adicione o sustituya o listados que persigan el mismo objeto. La parte incurso en esta causal entiende a la misma como justa causa para dar por terminado el contrato que surge a partir de la aceptación de la presente oferta y desde ya renuncia a iniciar cualquier reclamación en contra de la otra parte por la terminación y por los perjuicios que con ello llegare a sufrir. **i)** Cuando alguna de las partes ofrezca a un funcionario o entidad del gobierno, obsequios, atenciones, gastos de viaje, con el ánimo de obtener una ventaja. **j)** El retiro del agente del mercado en las condiciones establecidas en la resolución Creg 156 de 2011. **k)** Cuando a alguna de las partes se le haga efectivo el proceso de limitación de suministro. **l)** Si a la terminación del contrato de gestión, Cedelca S.A. E.S.P. no acepta la cesión de la presente oferta. **m)** La celebración de una nueva relación jurídica o contrato para el suministro de energía que desplace el presente contrato. **n)** La cesión parcial o total del Negocio Jurídico, sin previa autorización expresa y escrita de la otra parte. Ante este hecho la parte sin cuya autorización previa y escrita se realizó la cesión podrá dar por terminado el Negocio Jurídico sin que se genere a su cargo pago alguno de perjuicios. **o)** Cuando el ASIC no realice el registro del Negocio Jurídico por razones imputables a una de las partes, la parte que cumpla o se allane a cumplir podrá dar por terminado de manera unilateral el Negocio Jurídico, si así lo considera conveniente. Para ello enviará comunicación al ASIC notificándole el hecho. **p)** El incumplimiento de cualquier obligación de pago bajo otro contrato o negocio jurídico vigente entre las partes. **q)** No aplica la cláusula de terminación unilateral de que trata la Resolución CREG 038 de 2010, en virtud de la naturaleza mercantil del presente documento.

PARGÁGRAFO 1: Si se da por terminado el contrato por el incumplimiento de alguna de las partes, la parte cumplida quedará facultada para solicitar al ASIC la terminación del despacho de energía.

PARAGRAFO 2: Para efectos de dar aplicación a la terminación del contrato en los términos aquí establecidos, la parte cumplida notificará el incumplimiento a la parte incumplida, la cual tendrá

cinco (5) días hábiles para resolver el incumplimiento. Pasado este término sin resolver el incumplimiento, el contrato se dará por terminado de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento adicional o declaración judicial, y la parte cumplida unilateralmente notificará al ASIC sobre la terminación del contrato de conformidad con las causales de terminación anticipada acordadas, quedando facultada para solicitar la terminación del despacho y ejercerá su derecho al pago estipulado en esta cláusula.

DÉCIMO SEXTO.- LIQUIDACIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA SURGIDA DE LA OFERTA.- Las partes tendrán hasta cuatro (4) meses, luego de la terminación de la ejecución de la Oferta Mercantil, para efectuar la respectiva liquidación; si una de las partes no se hace presente la otra liquidará la relación jurídica surgida de la aceptación de la presente Oferta Mercantil con la información disponible, dando aviso de este hecho a la otra parte, la cual se acogerá a esta liquidación. En el evento que el SIC llegare a modificar la información correspondiente a la energía suministrada reportada para esta relación jurídica surgida de la aceptación de la presente Oferta Mercantil, con posterioridad a la liquidación de esta, las partes se obligan a realizar los ajustes y pagos que fueren del caso.

Si pasado el periodo de cuatro (4) meses establecido, las Partes no han suscrito el acta de liquidación, se entienda que el Contrato ha quedado liquidado sin necesidad de la suscripción de dicho documento.

DÉCIMO SÉPTIMO. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Cualquier diferencia que surja entre las partes con ocasión de la celebración, interpretación, ejecución o liquidación de esta oferta se resolverá así: Por acuerdo directo entre las Partes, el cual constará en acta suscrita por los representantes de las Partes, o quienes hagan sus veces. La etapa de acuerdo directo se entenderá fallida si las Partes no han llegado a un acuerdo dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que una Parte notifique a la otra de la discrepancia. En caso de persistir la controversia, las Partes acuerdan que la misma, excepto cuando se trate de controversias que impliquen el ejercicio de la acción ejecutiva, será resuelta por un Tribunal de Arbitramento, conforme las reglas que se exponen a continuación: Los árbitros serán designados de común acuerdo por las Partes, de la lista del Centro de Conciliación, Arbitramento y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali. Las Partes acuerdan un plazo de quince (15) días calendario, contados a partir del momento en que una de las Partes le comunica a la otra de la convocatoria del Tribunal de Arbitramento, para proceder a la designación por mutuo acuerdo. A falta de acuerdo, serán designados por el Centro de Conciliación, Arbitramento y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali, según su reglamento. Si la discrepancia tiene una cuantía inferior o igual a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, el Tribunal estará integrado por un (01) árbitro único; si la discrepancia tiene una cuantía superior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, el Tribunal estará integrado por tres (03) árbitros. Toda controversia se resolverá como si tuviera carácter jurídico. El(los) árbitro(s) será(n) abogado(s) en ejercicio y decidirá(n) en derecho. Si existe un componente de carácter técnico en la controversia, el(los) árbitro(s) será(n) abogado(s) y deberá(n) ordenar la práctica de una prueba pericial, designando como perito(s) a experto(s) en la materia.

El acuerdo a que se llegue en la etapa de arreglo directo y/o el laudo arbitral serán de obligatorio cumplimiento para las Partes. Cualquiera de ellas podrá exigir su cumplimiento mediante proceso ejecutivo, caso en el cual el acta donde se consigne el acuerdo o el laudo prestará mérito ejecutivo.

En todo caso, podrá ser llevado el caso al arbitraje ante la CREG cuando esta entidad sea la competente para resolver la diferencia, tal como lo establece la Ley 143 de 1994.

DÉCIMO OCTAVO. - CESIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA SURGIDA DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.- Cualquiera de las partes podrá ceder la relación jurídica surgida de la aceptación de la presente Oferta Mercantil en todo o en parte, o subcontratar la realización de su objeto, con la autorización previa y escrita de la otra parte. **PARÁGRAFO 1:** CEO cederá a Cedelca S.A. E.S.P. el presente contrato, sólo si ésta así lo solicita a la terminación del Contrato de Gestión y conviene en ello con EL OFERENTE CEDIDO, la aceptación de la cesión deberá realizarse de manera previa y escrita por parte de las partes intervinientes. **PARAGRAFO 2:** En el evento de presentarse fusión, escisión, transformación o cualquiera otra reorganización por EL OFERENTE, CEO autoriza de manera anticipada y expresa con la suscripción de este documento que EL OFERENTE ceda todos sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, a la persona jurídica que la sustituya, siempre y cuando el cesionario sea de las mismas calidades de EL OFERENTE; la cesión que se realice no generará costos adicionales para CEO.

DÉCIMO NOVENO. - LEY APLICABLE Y CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN: Para todos los efectos legales, el domicilio es la ciudad de Popayán. La presente Oferta Mercantil o el negocio jurídico resultante de la aceptación de ésta se rige por las leyes vigentes en la República de Colombia, quedan igualmente incorporadas a la presente Oferta Mercantil las normas expedidas por el Ministerio de Minas y Energía, y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Si con posterioridad a la fecha de su celebración y perfeccionamiento se expiden o promulgan Leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás normatividad, que modifiquen los términos, condiciones y derechos adquiridos mediante esta Oferta Mercantil, las partes expresamente se obligan a realizar dentro del plazo que establezca la norma o en su defecto dentro de los 15 días siguientes a que entre en vigor dicha norma, todas las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las nuevas regulaciones y para restablecer el equilibrio económico del negocio celebrado, de manera que se brinden mutuamente las condiciones que les permitan ejecutar la Oferta Mercantil dentro de los parámetros económicos, financieros y de operación inicialmente pactados.

VIGÉSIMO. - TÉRMINOS DE RESPUESTA A SOLICITUDES.- Existirá un término de hasta veinte (20) días hábiles para contestar las inquietudes que planteen las partes por escrito. Todas las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar en razón de la relación jurídica surgida de la aceptación de la presente Oferta Mercantil serán remitidas por las partes así:

EL OFERENTE: Dirección-----, Teléfono-----, correo electrónico-----.

LA COMPAÑÍA: Carrera 7 1N-28 – Edificio Edgar Negret Dueñas – Popayán (Cauca), Archivo Central, dirigido a la Dirección de Servicios Energéticos y Transacciones de Energía.

VIGÉSIMO PRIMERO. - EXISTENCIA.- La existencia de la relación jurídica surgida de la aceptación de la presente Oferta Mercantil se encontrará sujeta a la condición suspensiva de que las partes constituyan la garantía de cumplimiento.

VIGÉSIMO SEGUNDO. - REGISTRO DE LA OFERTA Y LA ORDEN DE COMPRA Y EXIGIBILIDAD.- El presente contrato será exigible una vez sea registrado ante el Administrador del Sistema de intercambios Comerciales ASIC. Las labores de solicitud de registro ante el ASIC serán de parte del CEO en primera instancia o del OFERENTE si así se considera necesario y se harán en un plazo no

superior a cuatro (4) días hábiles a partir de la fecha de formalización del contrato. En caso de que al momento de registro del presente contrato alguna de las partes no se encuentre a paz y salvo con el ASIC, incluyendo la presentación de las garantías definidas en la regulación vigente, y dando cumplimiento a lo establecido en el capítulo II de la Resolución 157 de 2011, el ASIC retarde la fecha de entrada en operación del mismo, la parte que no se encuentre a paz y salvo cancelará a la parte cumplida, a título de pena, lo siguiente: A) Si el incumplimiento es por CEO: El valor que resulte de multiplicar la energía a suministrar durante los días de desplazamiento en la fecha de entrada en operación comercial del contrato, liquidada con el precio contenido en el Anexo 5 del presente contrato para dicho mes. Y en el evento de que sea precedente, se recocerá como adicional la diferencia entre el precio de bolsa y el precio del contrato de la energía dejada de despachar. B) Si el incumplimiento es por EL OFERENTE: El valor que resulte de multiplicar la energía a suministrar durante los días de desplazamiento en la fecha de entrada en operación comercial del contrato, liquidada con el precio contenido en el Anexo 5 del presente contrato para dicho mes, no obstante en el evento de que CEO haya tenido que comprar la energía a mayor precio en la bolsa, EL OFERENTE deberá cancelar a CEO en forma adicional, el mayor valor que este haya tenido que pagar por esta energía, más el valor adicional que por ajuste de garantías, costos financieros y otros, haya tenido que sufragar o asumir CEO.

VIGÉSIMO TERCERO. - DESPLAZAMIENTO.- La relación jurídica surgida de la aceptación de la presente Oferta Mercantil no desplazará otras relaciones jurídicas o contratos existentes entre las partes, ni será desplazada por cualquier otra relación jurídica surgida de la oferta que exista posteriormente para CEO o por contratos para el mismo período y mercado.

VIGÉSIMO CUARTO. - DOMICILIO.- El domicilio contractual es la ciudad de Popayán Cauca.

VIGÉSIMO QUINTO. - CONFIDENCIALIDAD.- Las partes mantendrán en reserva toda información técnica, comercial u operacional, que le sea revelada, directa o indirectamente por la otra parte en ejecución del contrato, con excepción de información que es o se torne parte del dominio público, sin culpa de las Partes. Además, en el caso de que ello sea exigido por la Ley o por razones legales o en el trámite de un proceso, las partes podrán revelar la Información Confidencial, pero solamente después de informar a la otra de la obligación de revelarla y cooperar razonablemente con cualquier intento de mantener la reserva de tal información.

VIGÉSIMO SEXTO. - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: En cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de datos personales, CEO cuenta con una Política de Protección de Datos Personales (en adelante, la Política), la cual se entiende aquí incorporada. Teniendo en cuenta que en la celebración y ejecución del presente documento se requiere o podría requerirse la recopilación, uso y tratamiento de algunos datos personales de EL OFERENTE y/o de sus empleados o contratistas, EL OFERENTE declara que ha leído, conoce y acepta el contenido de la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra disponible en la página en el siguiente link: https://www.ceoesp.com.co/documents/1058814/1134795/MN062_ManualparaProtecci%C3%B3ndeDatosPersonales_v07.pdf/8501bb1c-2519-1596-035b-941dd2740051?t=1732741155279 y autoriza expresamente a CEO a incorporar en sus bases de datos, los datos personales que le sean suministrados, así como para darles el tratamiento que estime necesario, de conformidad con los términos de la mencionada Política de Protección de Datos Personales y las finalidades allí señaladas. Así mismo, EL OFERENTE declara que cuenta con la autorización de todos los trabajadores

de la sociedad que representa, para que se realice el tratamiento de sus datos de contacto corporativo con la finalidad de dar cabal cumplimiento y ejecutar las obligaciones derivadas de la relación comercial con CEO., y de manera específica acorde a las finalidades y términos indicados en la Política., Los titulares de la información, reconocen que tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales y, sólo en los casos en que sea procedente, a suprimirlos o revocar la autorización otorgada para su tratamiento, lo cual lo podrán realizar a través del correo electrónico cia.energetica@ceoesp.com.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. - CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS DE PROMIGAS: EL OFERENTE declara con la firma del Contrato, que ha ingresado al link https://www.promigas.com/Paginas/Nuestra_Empresa/ESP/Politicacorporativas.aspx y ha leído las siguientes políticas y disposiciones de CEO (en adelante las “Políticas”), las cuales declara y entiende que son de obligatorio cumplimiento y observancia por parte de EL OFERENTE:

1. Código de Buen Gobierno
2. Política Antisoborno- Anticorrupción – ABAC
3. Política Corporativa LATF-FPADM
4. Norma para el Cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero – FCPA
5. Manual SIPLA
6. Política de Gestión Integral de Riesgos
7. Manual de Operaciones Especiales
8. Norma de conflictos de interés
9. Política de Cargos Críticos frente a Riesgos de Fraude
10. Política Ambiental
11. Política de Derechos Humanos
12. Política Corporativa de Seguridad de la Información
13. Política Sobre Manejo de Información Privilegiada

Parágrafo Primero: En caso de incurrir EL OFERENTE en incumplimiento de las Políticas o algunas de ellas o alguna de sus disposiciones, CEO podrá tomar las acciones legales a las que haya lugar, incluyendo la terminación del Contrato, sin que haya lugar a indemnizar perjuicios de ninguna naturaleza a EL OFERENTE.

Parágrafo. Las Partes acuerdan que también forman parte del Contrato las Políticas publicadas en el link https://www.promigas.com/Paginas/Nuestra_Empresa/ESP/Politicacorporativas.aspx

Esperamos que la presente oferta cumpla con las necesidades de la Compañía.

Atentamente,

(Nombre completo del OFERENTE)

Dirección Comercial

Firma

ANEXO 4 - DISTRIBUCIÓN HORARIA

Producto 1 – (1 enero 2028 al 31 diciembre 2028)

	Cantidad Ofrecida	Tipo de día	N° días mes	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL
ene-28	31,044,959	ORD.	20	29.404	27.733	26.824	26.826	29.178	34.591	38.845	39.636	41.017	42.228	44.214	46.362	45.498	43.943	44.182	45.254	46.310	48.317	57.180	61.829	57.315	50.202	41.070	33.492	20,029,006
		SAB.	4	30.704	28.641	27.724	27.578	28.824	32.288	36.506	39.069	41.609	43.105	45.039	46.876	46.451	44.817	44.077	44.353	45.039	47.001	56.292	61.294	57.101	49.969	41.683	35.409	4,005,801
		DOM.	5	33.330	31.185	29.887	29.329	29.180	30.988	34.462	38.361	41.163	42.670	43.976	45.796	45.806	44.341	43.207	43.342	44.174	46.366	56.258	62.285	58.013	50.268	41.914	35.124	5,007,251
		FES.	2	33.724	31.291	29.905	29.277	30.230	33.172	35.615	37.430	39.615	41.390	43.336	45.344	45.832	44.278	43.308	43.618	44.500	57.241	56.982	62.077	57.292	49.411	41.429	35.153	2,002,901
		TOTAL	31	944.989	887.371	856.619	852.030	905.219	1,042.246	1,166.572	1,215.662	1,271.824	1,313.112	1,371.008	1,434.412	1,416.460	1,368.397	1,362.608	1,386.430	1,416.227	1,480.660	1,764.017	1,917.345	1,779.350	1,554.076	1,280.559	1,057.395	31,044,959
feb-28	29,504,449	ORD.	21	29.872	28.174	27.251	27.253	29.643	35.141	39.464	40.687	41.670	42.900	44.918	47.100	46.222	44.643	44.886	45.974	47.047	49.086	58.090	62.814	58.227	51.001	41.724	34.025	21,365,291
		SAB.	4	31.193	29.097	28.165	28.017	29.283	32.802	37.037	39.691	42.772	43.791	45.756	47.622	47.190	45.530	44.779	45.059	45.756	47.750	57.188	62.270	58.010	50.765	42.347	35.973	4,069,579
		DOM.	4	33.860	31.682	30.362	29.796	29.645	31.481	35.031	38.972	41.819	43.350	44.679	46.525	46.537	45.047	43.895	44.032	44.877	47.104	57.154	63.277	58.937	51.068	42.581	35.683	4,069,579
		FES.	0	34.261	31.789	30.381	29.744	30.711	33.700	36.182	38.026	40.246	42.049	44.026	46.066	46.561	44.983	43.998	44.313	45.208	47.993	57.890	63.065	58.204	50.198	42.089	35.713	-
		TOTAL	29	887.525	834.780	806.384	803.365	858.207	995.107	1,117.214	1,160.261	1,211.433	1,249.472	1,305.024	1,365.892	1,345.575	1,299.813	1,297.298	1,321.829	1,350.528	1,410.231	1,677.260	1,821.279	1,690.563	1,478.357	1,215.913	1,001.146	29,504,449
mar-28	32,448,839	ORD.	22	30.734	28.987	28.037	28.039	30.497	36.155	40.602	41.428	42.872	44.138	46.214	48.458	47.555	45.931	46.180	47.300	48.404	50.502	59.765	64.625	59.907	52.472	42.927	35.006	23,028,208
		SAB.	4	32.092	29.937	28.978	28.825	30.128	33.746	38.157	40.836	43.491	45.054	47.076	48.996	48.551	46.843	46.070	46.358	47.075	49.127	58.638	64.066	59.683	52.229	43.568	37.010	4,186,947
		DOM.	4	34.337	32.595	31.238	30.656	30.500	32.389	36.042	40.096	43.025	44.600	45.967	47.867	47.879	46.346	45.161	45.302	46.172	48.463	58.802	65.101	60.636	52.541	43.809	36.713	4,186,947
		FES.	1	35.249	32.706	31.257	30.601	31.597	34.672	37.226	39.122	41.407	43.262	45.296	47.395	47.904	46.281	45.267	45.591	46.512	49.377	59.559	64.884	59.882	51.646	43.302	36.743	1,046,737
		TOTAL	31	979.104	920.548	888.935	885.380	945.052	1,094.626	1,227.262	1,274.274	1,330.649	1,372.906	1,434.171	1,500.932	1,479.841	1,429.511	1,426.160	1,452.842	1,484.394	1,550.781	1,844.957	2,003.315	1,859.109	1,625.111	1,337.210	1,101.768	32,448,839
abr-28	30,515,884	ORD.	18	29.866	28.169	27.246	27.248	29.637	35.134	39.456	40.259	41.662	42.892	44.910	47.091	46.213	44.634	44.877	45.965	47.038	49.077	58.079	62.802	58.216	50.991	41.716	34.018	18,339,530
		SAB.	5	31.187	29.092	28.160	28.011	29.277	32.796	37.080	39.684	42.264	43.783	45.747	47.613	47.181	45.521	44.770	45.050	45.747	47.740	57.177	62.258	57.999	50.755	42.339	35.966	5,085,981
		DOM.	5	33.854	31.676	30.357	29.791	29.639	31.475	35.025	38.964	41.811	43.341	44.670	46.516	46.528	45.038	43.886	44.024	44.868	47.095	57.143	63.264	58.925	51.058	42.573	35.676	5,085,981
		FES.	2	34.254	31.783	30.375	29.738	30.705	33.693	36.175	38.018	40.238	42.041	44.018	46.057	46.552	44.975	43.989	44.304	45.200	47.983	57.878	63.053	58.192	50.188	42.080	35.706	2,034,392
		TOTAL	30	937.302	874.443	843.757	838.942	889.456	1,021.167	1,143.082	1,193.947	1,250.761	1,291.757	1,348.492	1,410.396	1,393.486	1,346.165	1,339.048	1,361.357	1,390.164	1,453.527	1,732.773	1,884.146	1,748.894	1,527.283	1,259.601	1,041.950	30,515,884
may-28	31,615,591	ORD.	21	29.944	28.243	27.317	27.319	29.714	35.226	39.559	40.365	41.771	43.004	45.027	47.214	46.334	44.751	44.995	46.086	47.161	49.205	58.231	62.966	58.368	51.125	41.825	34.107	21,417,013
		SAB.	4	31.268	29.168	28.234	28.085	29.354	32.882	37.177	39.787	42.374	43.897	45.867	47.738	47.304	45.640	44.887	45.168	45.867	47.865	57.327	62.421	58.151	50.888	42.449	36.060	4,079,431
		DOM.	4	33.942	31.758	30.436	29.869	29.717	31.557	35.116	39.066	41.920	43.455	44.787	46.638	46.650	45.156	44.001	44.139	44.986	47.218	57.292	63.430	59.079	51.192	42.684	35.770	4,079,431
		FES.	2	34.344	31.866	30.455	29.816	30.786	33.781	36.270	38.118	40.343	42.151	44.133	46.178	46.674	45.092	44.104	44.420	45.318	48.109	58.030	63.218	58.345	50.319	42.190	35.799	2,039,716
		TOTAL	31	958.361	900.533	869.246	865.141	921.856	1,065.073	1,192.458	1,239.305	1,295.052	1,336.798	1,396.449	1,461.354	1,442.180	1,393.144	1,388.647	1,413.869	1,444.433	1,509.863	1,797.380	1,952.124	1,811.345	1,582.575	1,303.237	1,075.168	31,615,591
jun-28	20,898,489	ORD.	20	20.454	19.291	18.659	18.660	20.296	24.061	27.021	27.571	28.532	29.374	30.756	32.250	31.649	30.567	30.734	31.479	32.214	33.610	39.775	43.009	39.869	34.921	28.569	23.297	13,932,326
		SAB.	4	21.358	19.923	19.285	19.183	20.050	22.460	25.394	27.177	28.944	29.984	31.479	32.607	32.311	31.175	30.660	30.852	31.329	32.694	39.157	42.037	39.720	34.759	28.995	24.433	2,786,465
		DOM.	4	23.184	21.693	20.789	20.402	20.298	21.555	23.986	26.684	28.634	29.682	30.992	31.856	31.864	30.844	30.055	30.149	30.728	32.252	39.134	43.326	40.354	34.967	29.156	24.433	2,786,465
		FES.	2	23.459	21.766	20.802	20.366	21.028	23.074	24.774	26.036	27.557	28.791	30.145	31.542	31.881	30.800	30.125	30.341	30.955	32.861	39.637	43.181	39.853	34.971	28.818	24.453	1,393,233
		TOTAL	30	634.157	595.820	575.082	572.276	609.379	703.439	787.490	818.939	856.057	883.729	923.992	965.937	953.436	921.023	917.785	934.268	954.410	997.706	1,187.930	1,290.394	1,197.375	1,046.051	861.671	711.099	20,898,489
jul-28	22,605,272	ORD.	19	21.410	20.194	19.532	19.533	21.246	25.187	28.285	28.861	29.866	30.748	32.195	33.758	33.129	31.997	32.171	32.652	33.721	35.182	41.635	45.021	41.734	36.554	29.905	24.387	13,854,844
		SAB.	5	22.357	20.855	20.187	20.081	20.988	23.511	26.582	28.448	30.298	31.387	32.795	34.133	33.823	32.633	32.094	32.295	32.795	34.224	40.989	44.631	41.578	36.385	30.351	25.783	3,646,012
		DOM.	5	24.269	22.707	21.762	21.356	21.248	22.564	25.108	27.932	29.973	31.070	32.023	33.346	33.355	32.287	31.461	31.560	32.165	33.761	40.964	45.353	42.242	36.602	30.519	25.576	3,646,012
		FES.	2	24.556	22.784	21.775	21.318	22.012	24.154	25.933	27.254	28.846	30.138	31.555	33.017	33.372	32.241	31.535	31.760	32.402	34.398	41.491	45.201	41.717	35.979	30.166	25.497	1,458,405
		TOTAL	31	689.037	647.060	624.400	620.950	658.875	757.232	847.732	884.767	926.506	956.776	998.895	1,044.836	1,032.084	997.029	992.101	1,008.874	1,030.294	1,077.179	1,283.816	1,395.718	1,295.472	1,131.425	932.881	771.335	22,605,272
ago-28	22,332,619	ORD.	21	21.152	19.950	19.296	19.298	20.990	24.883	27.944	28.513	29.506	30.377	31.806														

ANEXO 5 - CUADRO DE CANTIDADES DE ENERGÍA Y PRECIO

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

PRODUCTO 1

EXPEDIENTE:	CP-CEOC-2026-001
PRODUCTO:	Producto 01 - Curva Horaria / Plana

CANTIDAD EN:	kWh
MODALIDAD:	PLC - Pague Lo Contratado
OFERENTE:	

MES DE SUMINISTRO	ENERGÍA SOLICITADA (kWh)	PORCENTAJE ENERGÍA OFRECIDA	ENERGÍA OFRECIDA (kWh)	PRECIO OFERTADO (\$/kWh)
ene-2028	31,044,959	100%	31,044,959	
feb-2028	29,504,449	100%	29,504,449	
mar-2028	32,448,839	100%	32,448,839	
abr-2028	30,515,884	100%	30,515,884	
may-2028	31,615,591	100%	31,615,591	
jun-2028	20,898,489	100%	20,898,489	
jul-2028	22,605,272	100%	22,605,272	
ago-2028	22,332,619	100%	22,332,619	
sep-2028	25,375,599	100%	25,375,599	
oct-2028	25,985,119	100%	25,985,119	
nov-2028	24,887,337	100%	24,887,337	
dic-2028	29,709,099	100%	29,709,099	
TOTAL	326,923,256		326,923,256	0

Nota.

1. \$ / kWh expresados en pesos de : dic-2025
2. La energía ofertada se despachara conforme a las cantidades horarias de este anexo

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 6 - PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES VENDEDOR

PAGARÉ No. _____ de 2026 - CEO - CONVOCATORIA PÚBLICA CP-CEOC2026-001

OTORGANTE:

CAPITAL: (Letras y números).....

FECHA DE VENCIMIENTO:

_____, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____ expedida _____ quien actúa en nombre y representación de _____, con NIT. _____ y en adelante EL DEUDOR, en virtud del presente título valor, declara que:

- En virtud del presente título valor, pagaré incondicionalmente a la orden de **LA COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S ESP**, 1 identificada con NIT. 900.366.010-, con domicilio en la ciudad de Popayán_, el día y la suma por concepto de capital que se indican en el encabezado y por concepto de intereses de plazo: _____
(\$_____) la Obligación derivada de la Oferta Mercantil CEO - CONVOCATORIA PÚBLICA CP-CEOC2026-001.
- Intereses Moratorios: sobre la suma adeudada por concepto de Capital, EL DEUDOR reconocerá y pagará intereses moratorios, a la tasa máxima legal permitida
- Cláusula Aceleratoria. En los siguientes eventos el tenedor de este título-valor podrá declarar insubsistentes los plazos acordados de pago de esta obligación y podrá, mediante el cobro judicial o extrajudicial, exigir su inmediato pago total o el pago del saldo insoluto, como también todas aquellas obligaciones accesorias a que hubiere lugar, sin necesidad de requerimiento judicial o constitución en mora o requerimiento previo, a los cuales renunciamos desde ahora : (i) si omitimos o retrasamos el pago de los intereses o de cualquier cuota de capital; y (b) si el deudor fuere embargado de bienes o solicitare o fuere sometido a proceso de ley de insolvencia o apertura de trámite de liquidación.
- En caso de cobro judicial o extrajudicial de la obligación, las costas, gastos de cobranza, y los honorarios de abogado que desde ahora se fijan éstos últimos en una suma equivalente al quince por ciento (15%) del capital más intereses serán asumidos por el deudor.
- El pago de los derechos fiscales, impuesto de timbre y otros, que cause el otorgamiento de este pagaré serán de _____ (deudor), y si el pago lo realiza uno de

nuestros acreedores nos obligamos a reembolsarlos dentro de los tres días siguientes a la respectiva cancelación.

6. El Deudor autoriza de manera irrevocable a la Empresa, o a quien represente sus derechos para que obtengan de cualquier fuente o reporten a cualquier base de datos toda la información referente a su comportamiento como cliente de la entidad, como usuario de cualquier operación activa de crédito futura o pasada, al tiempo de facultar a estas entidades para que divulguen a terceros la información registrada.

Este Pagaré, se diligencia de conformidad con la carta de instrucciones anexa al Pagaré, el día ____ de ____ de ____.

EL DEUDOR

C.C No _____ de _____

CARTA DE INSTRUCCIONES ANEXA AL PAGARÉ No. ____ de 2026

VENDEDOR - CEO - CONVOCATORIA PÚBLICA CP-CEOC2026-001

_____, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____ expedida _____, quien actúa en nombre y representación de _____, con Nit. _____ y en adelante EL DEUDOR, autorizo expresa, permanente e irrevocablemente a la **COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S ESP**, 1 identificada con NIT. 900.366.010_____, en su calidad de ACREEDOR, para que haciendo uso de las facultades conferidas por el Artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios en blanco en el Pagaré No. ____ de 202_ adjunto, que se ha otorgado a su favor, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. Los espacios en blanco se podrán llenar sólo en caso de que EL DEUDOR incumpla con su obligación de pago de cualquiera de los conceptos que deban ser pagados a _____ la _____, en virtud de _____.

Derivado de la Oferta Mercantil XXXXXXX, CEO - CONVOCATORIA PÚBLICA CP-CEOC2026-001.

2. En el espacio reservado para la cuantía de la obligación se insertará en Capital, los valores facturados y vencidos por concepto de Capital y en los espacios reservados para Intereses de plazo e intereses de mora causados por incumplimiento en los pagos de obligaciones exigibles surgidas de _____.
3. El pagaré será exigible a la vista o en la fecha que establezca la _____ y para su cobro no necesitará su presentación a la fecha de vencimiento, ni notificación por parte del tenedor del mismo.
4. No obstante, la Carta de Instrucciones se ha otorgado y entregado el día _____ (____) de _____ de 202_, la fecha de creación del Pagaré será la incluida por la _____ y corresponderá al día en que sean llenados los espacios en blanco por parte de la _____.

7. La _____ se obliga a devolver a EL DEUDOR el Pagaré No. _____ de 202__ y esta carta de instrucciones, cuando hayan sido pagadas la totalidad de las obligaciones adquiridas por EL DEUDOR, en virtud del contrato antes mencionado.
8. El Deudor autoriza de manera irrevocable a la Empresa, o a quien represente sus derechos para que obtengan de cualquier fuente o reporten a cualquier base de datos toda la información referente a su comportamiento como cliente de la entidad, como usuario de cualquier operación activa de crédito futura o pasada, al tiempo de facultar a estas entidades para que divulguen a terceros la información registrada.

Para constancia se firma a los _____ (__) días del mes de _____ de Dos Mil _____ (2026)

C.C No. _____ de _____